



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

PROCESSO: 2007.71.50.003828-3

ORIGEM: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERENTE: VIRGINIA BUGLIONI

REQUERIDO(A): INSS

Relator: Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que, no que tange ao percentual correto do adicional por tempo de serviço, houve o pedido da parte autora de reconhecimento administrativo ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de pagamento do passivo referente ao período de 1996 a 2000. A administração da autarquia considerou tal pedido, após o devido trâmite, em julho de 2003. A partir da data do reconhecimento do índice correto, ou seja, a publicação da portaria de julho de 2003, (documentos PROCADM5 e PROCADM8 acostado aos autos), obteve-se a interrupção da contagem do prazo prescricional reiniciando pela metade, nos termos do art. 8º e 9º, do D 20.910/1932).

Desta feita, a sentença entendeu que o prazo prescricional findou em janeiro 2006. No caso em tela, a ação de cobrança das diferenças devidas e reconhecidas administrativamente foi proposta em 24/05/2007, ou seja, após o termo final para propositura dessa ação.

A parte autora ingressa com o presente incidente de uniformização juntando como paradigmas acórdãos de TR e desta TNU no sentido de que o reconhecimento do direito importa em renúncia tácita e que o prazo prescricional volta a correr por inteiro.

É o relatório do necessário.

De fato, a jurisprudência desta TNU é no sentido de que ao reconhecer o direito a este reajuste ou remuneração, o ato administrativo importou em renúncia tácita à prescrição. Havendo renúncia à prescrição, o prazo prescricional volta a correr por inteiro (PEDILEF nº 2005.38.00.701234-2/MG, Rel. Juiz Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 04.09.2009; PEDILEF nº 2007.38.00.742468-3/MG, Rel. Juiz Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 13.10.2009; PEDILEF nº 2007.38.00.735022-7/MG, Rel. Juiz Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 09.12.2009; PEDILEF nº 2005.38.00.745858-3/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.724638-9/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.725082-0/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.726990-3/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009; PEDILEF nº 2007.38.00.743258-8/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 13.11.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.742416-9/MG, Rel. Juiz Fed. Sebastião Ogê Muniz, DJ 07.07.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.708821-0/MG, Rel. Juiz. Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 09.07.2009; PEDILEF nº 2005.38.00.754487-9/MG, Rel. Juiz. Fed. Élio Wanderely da S. Filho, DJ 28.07.2009; PEDILEF nº 2007.38.00.719140-2/MG, Rel. Juíza Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 28.07.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.742475-1/MG, Rel. Juíza Fed. Rosana Noya A. W. Kaufmann, DJ 28.08.2009; PEDILEF nº 2006.38.00.748431-1/MG, Rel. Juiz



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Fed. Cláudio Roberto Canata, DJ 13.10.2009; PEDILEF nº 2007.40.00.705831-4/PI, Rel. Juiz Fed. Ricarlos Almagro V. Cunha, DJ 17.12.2009; PEDILEF nº 2007.38.00.733112-4/MG, Rel. Juiz Fed. Manoel Rolim Campbell Penna, DJ 01.03.2010; PEDILEF nº 2007.38.00.703178-5/MG, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L. Pereira, DJ 05.04.2010; PEDILEF nº 2007.38.00.703173-7/MG, Rel. Juiz Fed. Derivaldo de F. B. Filho, DJ 10.11.2010). Tal entendimento da TNU foi mantido por acórdão da 3ª Seção do STJ na PET nº 7.558/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 07.06.2010.

Deste modo, o termo inicial é a data do reconhecimento do índice correto, ou seja, a publicação da portaria de julho de 2003, (documentos PROCADM5 e PROCADM8 acostado aos autos), que volta a correr por inteiro. Tendo a ação cobrança das diferenças devidas e reconhecidas administrativamente sido proposta em 24/05/2007 não operou-se a prescrição.

Pelo exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a tese de que ao reconhecer o direito, o ato administrativo importa em renúncia tácita à prescrição, e havendo renúncia tácita à prescrição, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, e no caso concreto, na forma da Questão de Ordem 20, anulo acórdão e sentença para determinar que outra seja proferida, com base na premissa supra, afastada a prescrição.

Sugiro, respeitosamente, ao MM. Ministro imprimir a sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno, que determina a devolução às Turmas de origem dos feitos congêneres, para manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – DIREITO RECONHECIDO – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO - PRAZO QUE VOLTA A CORRER POR INTEIRO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – QUESTÃO DE ORDEM 20 – ACÓRDÃO E SENTENÇAS ANULADOS

1. Ao reconhecer o direito, o ato administrativo importa em renúncia tácita à prescrição. Havendo renúncia tácita à prescrição o prazo prescricional volta a correr por inteiro.
2. Incidente de uniformização conhecido e provido em parte para anular acórdão e sentença e determinar que outra seja proferida afastada a prescrição, nos termos da Questão de Ordem 20.
3. Sugiro, respeitosamente, ao MM. Ministro imprimir a sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno, que determina a devolução às Turmas de origem dos feitos congêneres, para manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

ACÓRDÃO

Os Juízes Federais membros da TNU acordam em conhecer do presente incidente de uniformização e dar-lhe parcial provimento para fixar a tese de que ao reconhecer o direito, o ato administrativo importa em renúncia tácita à prescrição, e havendo renúncia tácita à prescrição, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, e no caso concreto, na forma da Questão de Ordem 20, anulo acórdão e sentença para determinar que outra seja proferida, com base na premissa supra, afastada a prescrição.

Brasília, 16 de agosto de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vladimir Santos Vitovsky', with a stylized flourish at the end.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY
Requerente:	VIRGINIA BUGLIONI
Proc./Adv.:	ALOISIO JORGE HOLZMEIER
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2007.71.50.003828-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe parcial provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Antônio Schenkel, Vanessa Mello, Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel e Herculano Nacif.

Brasília, 16 de agosto de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)